

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

LEGISLAÇÃO PMAL

TEMPO DE SERVIÇO E DISPOSIÇÕES FINAIS

EFETIVO SERVIÇO • TEMPO AVERBADO • CONTAGEM • VEDAÇÕES • RESERVA • ATUALIZAÇÃO TJAL

CONTADOR DE TEMPO



LEGISLAÇÃO PMAL • AULA 12 | 3 QUESTÕES DE BANCO AUDITADO | ZERO AUTORAL

CFO PMAL 2026 | DIA 12 | 6ª AULA DO DIA

CONTADOR DE TEMPO: ORIGEM -> FINALIDADE -> EFEITO JURIDICO

MAPA DA AULA

Tempo de serviço e disposições finais

O erro mais comum é somar tudo em uma única coluna chamada “tempo de serviço”. A prova exige separar origem do período e efeito jurídico pretendido. Em 2026, isso é ainda mais importante por causa do controle de constitucionalidade do art. 109.

ATUALIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL | ALERTA DE PROVA - ART. 109, §1º

A leitura antiga que tratava tempo de serviço público anterior como efetivo serviço policial-militar para todos os efeitos não pode ser usada mecanicamente. O TJAL declarou inconstitucional o §1º do art. 109 nessa extensão; o trânsito em julgado ocorreu em 01/04/2022. Para promoção/nível, não transforme tempo civil/público anterior em tempo efetivo militar.

Contador de tempo: duas caixas diferentes

CAIXA 1 TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO É o tempo reconhecido como efetivamente prestado na atividade policial-militar, com os efeitos próprios definidos pelo Estatuto.	CAIXA 2 TEMPO AVERBADO Tempo anterior que pode ser computado para finalidades permitidas, especialmente de natureza previdenciária/inatividade, sem virar automaticamente tempo efetivo para promoção.
---	--

Regra prática após o controle de constitucionalidade

PERGUNTA	RESPOSTA SEGURA PARA PROVA
Tempo público anterior a PMAL pode ser averbado?	Pode produzir os efeitos que a ordem jurídica ainda admite, especialmente previdenciários/contributivos, conforme o caso.
Esse tempo vira automaticamente “efetivo serviço PM” para promoção/nível?	Não. Essa ampliação foi atingida pela declaração de inconstitucionalidade.
Ha situações antigas preservadas?	A decisão teve modulação/efeitos ex nunc em relação a situações já consolidadas até o marco definido pelo tribunal; não use isso para criar novo direito atual.
Pode haver dupla contagem de períodos coincidentes?	Não se deve contar o mesmo período duas vezes. A contagem observa as vedações e finalidades legais.

Disposições finais que conversam com o tema

RESERVA REMUNERADA O militar na reserva permanece inativo, mas pode haver convocação para o serviço ativo nas hipóteses legais.	CONVOCAÇÃO A convocação de oficial da reserva depende do ato e da finalidade previstos no Estatuto; e tema literal de prova.
--	---

INATIVIDADE Reserva remunerada e reforma são situações de inatividade, com regime próprio de remuneração.	CONTAGEM Separe sempre: tempo efetivo, tempo averbado, tempo de contribuição e efeitos para promoção.
VEDAÇÕES Cuidado com contagem em dobro, sobreposição ou conversões sem base legal atual.	MARCO TEMPORAL Se a questão misturar regra antiga e atual, identifique a data e o efeito constitucional/jurisprudencial aplicável.

METODO DE PROVA | Metodo de 3 perguntas

1) De onde veio o tempo? 2) Para qual finalidade ele está sendo contado? 3) A norma que permitia esse efeito continua constitucional e vigente? Essas três perguntas evitam quase toda confusão entre averbação e efetivo serviço.

QUESTÕES

MODO PROVA - RESOLVA SEM VER O GABARITO

As respostas foram deliberadamente deslocadas para depois da página de bloqueio. Resolva primeiro; so entao avance.

QUESTÃO 01

BANCO PMAL | LEI 5.346/1992 | CÓDIGO #5023300

Os Policiais Militares reformados por doenca ou invalidez, ou que passarem para a reserva remunerada após o tempo de serviço, permanecem na inatividade, continuando a perceber remuneração do Estado.

MARQUE: ☐ CERTO ☐ ERRADO

QUESTÃO 02

BANCO PMAL | LEI 5.346/1992 | CÓDIGO #5028100

O oficial da reserva remunerada podera ser convocado para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado, para compor Conselho de Justificacao.

MARQUE: ☐ CERTO ☐ ERRADO

QUESTÃO 03

BANCO PMAL | LEI 5.346/1992 | CÓDIGO #5028050 | INTEGRATIVA

As dispensas de serviço serao concedidas com a remuneração integral e computadas como tempo de efetivo serviço.

MARQUE: ☐ CERTO ☐ ERRADO



PARE AQUI

NÃO AVANCE PARA O GABARITO AINDA

Marque todas as questões primeiro.

Justifique mentalmente cada item.

So depois vire a página para conferir.

GABARITO SOMENTE NA PROXIMA PÁGINA

CORREÇÃO

GABARITO COMENTADO

Agora confira. Em cada comentario, foque no ponto decisivo da banca e na regra de prova.

QUESTÃO 01 - GABARITO: CERTO

CERTO. Reserva remunerada e reforma integram a inatividade. O item explora a classificação estatutaria basica: sair do serviço ativo não significa desaparecer do regime militar nem deixar de perceber a remuneração correspondente.

QUESTÃO 02 - GABARITO: CERTO

CERTO. O Estatuto admite a convocação do oficial da reserva remunerada para hipoteses legais, entre elas a composicao de Conselho de Justificacao, mediante o ato competente. A reserva é inatividade, mas não significa impossibilidade absoluta de convocação.

QUESTÃO 03 - GABARITO: CERTO

CERTO. Alem de revisar a aula anterior, este item mostra como o Estatuto qualifica certos períodos para fins de tempo de efetivo serviço. Compare com tempo averbado anterior: as categorias não sao intercambiaveis. O efeito depende da natureza juridica do período.

FECHAMENTO

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

EFETIVO = serviço policial-militar com efeitos proprios do Estatuto.

AVERBADO = tempo anterior reconhecido para finalidades permitidas; não vira automaticamente efetivo para promoção.

ART. 109, §1º = na extensao que equiparava tempo público anterior a efetivo serviço para todos os efeitos, houve declaracao de inconstitucionalidade pelo TJAL; trânsito em 01/04/2022.

RESERVA = inatividade, mas com possibilidade de convocação nas hipoteses legais.

PROVA = sempre pergunte origem do tempo + finalidade + norma atual aplicavel.

RASTREABILIDADE E FONTES

- Lei Estadual 5.346/1992 - Estatuto dos Policiais Militares de Alagoas, texto atualizado.
- TJAL - controle de constitucionalidade do §1º do art. 109; trânsito em julgado em 01/04/2022, com modulação dos efeitos conforme decisão.
- Banco auditado de Legislacao PMAL do usuario - codigos #5023300, #5028100 e #5028050.

DIA 12 | AULA 06 CONCLUIDA